



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 173/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

התובעת:

ליאו - בל (1986) בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אייל אשכנזי
מרחוב הסנפיר 19 ראשון לציון

נגד

הנתבעים:

1. עו"ד אריה סגל וסגל גולן מרב
2. אבנר גלבוש
3. שלום שביט
- הנתבעים 1-3 ע"י ב"כ עוה"ד
- אריה סגל ו/או מרב סגל גולן
- מרחוב מונטיפיורי 41 תל אביב
4. עו"ד בנימין לנדה
5. גדעון גורן השקעות (2000) בע"מ
6. עזרא ונרדה גבאי
7. עו"ד חוה שניצקי ועו"ד עמוס שניצקי
8. נציגות הבית המשותף ברח' מונטיפיורי 41 תל אביב
- הנתבעים 4-8 ע"י ב"כ עוה"ד איתי לנדה
- מרחוב מונטיפיורי 41 תל אביב

פסק דין

מבוא

הסכסוך שבפני עניינו בבית המשותף ברחוב מונטיפיורי 41 תל אביב הבנוי על חלקה הידועה כחלקה 35 בגוש 7451 (להלן: "הבית"). הבית טרם נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.

התובעת הינו בעלת נכס בקומת הקרקע של הבית (להלן: "נכס התובעת").
הנתבעים הינם יתר בעלי היחידות בבית והנציגות.

בתביעתה דגן מבקשת התובעת כי אעשה שימוש בסמכותי על פי סעיף 59(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") ואכריז על הבית כבית מורכב, באופן זה שנכס התובעת הינו אגף נפרד מיתר יחידות הבית, וניהולו נפרד.

לטענת התובעת לנכס התובעת כניסות נפרדות מהכניסה הראשית ללובי הבית, הן מרחוב מונטיפיורי והן מרחוב נחמני ולפיכך דיירי ואורחי נכס התובעת אינם נזקקים כלל לשימוש בלובי הכניסה לבית, במעלית



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 173/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

ובמדרגות. בכלל האמור הרי שהתובעת לא נהנית משירותי ניקיון, שיפוץ והחזקה המבוצעים ברכוש המשותף של הבית.

לאור האמור מבקשת התובעת כי יינתן גם צו המורה כי היא אינה חייבת בהשתתפות בהוצאות החזקת הבית או למצער חייבת בשיעור מופחת של פחות ממחצית.

עוד טוענת תובעת כי חלוקת ההוצאות להחזקת הרכוש המשותף המבוצעת על ידי נציגות הבית הינה שגויה מאחר ובשטח נכס התובעת מחושב גם שטח הגלריה המצויה בנכס. לפיכך, היא מבקשת כי תינתן החלטה לפיה אין להחשיב את שטח הגלריות במסגרת חישוב השטחים לחלוקת ההוצאות להחזקת הרכוש המשותף.

בנוסף, ולאור האמור, התובעת מבקשת החזר של התשלומים ששולמו על ידה ביתר מאז שנת 2007 וכן כי יינתן צו המורה לנציגות הבית לגרום לרישום הבית כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ככזה המורכב מאגפים.

הנתבעים הגישו כתבי הגנה נפרדים. אולם, למעשה, כתבי הגנה זהים בתוכנם.

הנתבעים טוענים כי התביעה דנן כל מטרתה היא להפחית מחובתה של התובעת לתשלום בגין החזקת הרכוש המשותף בבית, תשלום שידעה עליו עוד מזמן רכישת הנכס על ידה.

לטענת הנתבעים הבית הינו בית אחד ונכס התובעת אינו בגדר אגף או מבנה נפרדים. בכלל זה טוענים הנתבעים כי לנכס התובעת 4 חניות בחניון התת-קרקעי של הבית שהכניסה אליו אפשרית רק דרך הרכוש המשותף בבית, כי גג נכס התובעת וקירותיו החיצוניים מהווים רכוש משותף, כי חדר האשפה, שירותי השמירה והניהול, מקלט הבית, תשלומי הביטוח, מערכת האוויר הצח, הגנרטור, מפוחי אוויר ורחבת הכניסה לבית, כולם, רכוש משותף. משכך טוענים הנתבעים כי אין להכריז על הבית כבית מורכב.

הנתבעים טוענים כי רצפת הגלריה הינה רצפה לכל דבר ועניין, לרבות לצורך תשלום ארנונה וגביית שכר דירה ולפיכך יש לכלול גם שטח זה בחישוב שטח הרצפה של הנכס לתשלום מיסי הנציגות.

עוד טוענים הנתבעים כי על מערכת היחסים שבין בעלי הדירות בבית חל גם הסכם הקומבינציה שבין הבעלים לקבלן אשר בנה את הבית ואשר קובע, בין היתר, הוראות לעניין רישום הבית המשותף.

ביום 06.07.10 נערך ביקור במקום בנוכחות הצדדים.

מטעם התובעת הוגש תצהירו של מר אשר רוזנבלום – בעל מניות ומנהל התובעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 173/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

מטעם הנתבעים הוגשו תצהיריהם של עו"ד איתי לנדה, עו"ד אריה סגל ועו"ד עמוס שניצקי. התובעת ויתרה על חקירתם הנגדית של שני האחרונים מבלי שהדבר יהווה הודאה באמור בתצהיריהם, כאמור בהצהרת עו"ד אשכנזי בדיון מיום 21.12.10.

הצדדים סיכמו את טענותיהם בכתב. בדיון מיום 21.12.10 הודיע עו"ד סגל כי הוא מייצג את כל הנתבעים בתיק ולפיכך הותר לנתבעים להגיש כתב סיכומים אחד.

עוד בטרם נכנס לדיון בתובענה אעיר כי אין בידי להיזקק לסעדים המבוקשים בסעיפים 19 ו-19ה לכתב התביעה.

אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לחייב או להורות על רישום בית משותף בפנקס הבתים המשותפים. החלטה בעניין זה נתונה בידי בעלי הזכויות במקרקעין בלבד.

כך גם אין בידי להיזקק לסעד המבוקש בדבר מתן צו להשבת כספים ששולמו ביתר. המדובר בסעד כספי במסווה של סעד הצהרתי ואין להיזקק לו בדרך שבה נוסח. ממילא גם לא שולמה אגרה בגין סעד כספי זה.

נושאים אלו עלו כבר בהחלטת המפקחת הבכירה אריאלי מיום 09.05.10 וניתנה לתובעת, בין היתר, האפשרות לתקן את כתב תביעתה בהתאם. אולם, התובעת לא עשתה כן בהקשר זה. התובעת גם זנחה את הסעדים האמורים במסגרת מסכת ראיותיה ובסיכומיה ומשכך ניתן לדחות סעדים אלו, כבר עתה.

דיון

הכרזה על הבית כ"בית מורכב"

המסגרת המשפטית לדיון בעניינו קבועה בסעיף 59 לחוק המקרקעין הקובע כלהלן:

"59. (א) מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן - בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף.

(ב) באין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שנסיבות הענין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור, יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 173/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

**(ג) אין בקביעה שבית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות החוק
החלות על הרכוש המשותף בבית כאמור, שהחזקתו וניהולו לא הופרדו"**

שני הצדדים ציטטו בסיכומיהם פסיקה של ערכאות שונות בנוגע למקרים אחרים בהם הוכרז או לא הוכרז בית משותף כבית מורכב בהתאם להוראות סעיף 59 הנ"ל והופרד ניהול הרכוש המשותף בהתאם. אולם, יש לזכור, ונעיר זאת כבר עתה, כי ההכרעה בשאלה האמורה הינה תלויה כל מקרה וכל בית על פי נסיבותיו הקונקרטיות. אין בית אחד דומה לבית האחר. כך גם קובעת הוראת החוק הנ"ל, כי אף אם המדובר בבית מורכב, יפריד המפקח את ניהולו רק "אם נוכח שנסיבות הענין מצדיקות לעשות כן".

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים ולאור תכונותיו הקונקרטיות של הבית דנן, כפי שהתוודעתי אליהן גם במהלך הביקור במקום, אני דוחה את טענת התובעת כי המדובר בבית מורכב, וממילא, אף אם היה זה בית מורכב, הרי שנסיבות הענין אינן מצדיקות את הפרדת הניהול שלו.

אין מחלוקת כי לנכס התובעת כניסות נפרדות מרחוב נחמני ומרחוב רוטשילד. אומנם, קיומה של כניסה נפרדת הוא אחד מהתנאים הבסיסיים לצורך הכרעה בשאלה האם המדובר בנכס מורכב. אולם, אין זהו תנאי הכרחי – מחד, יתכן קיומו של בית מורכב או תיתכן הפרדה של הניהול גם כאשר המדובר רק במיתקנים שונים (ראה ניסוח סעיף 59(א) לעיל המגדיר "בית מורכב" כבעל "כניסה נפרדת אן מיתקנים נפרדים"). מאידך, אין קיומה של כניסה נפרדת תנאי מספיק להכרזה כאמור, למשל, אם כל מה שמבחין בין ה"אגפים" הנטענים היא הכניסה הנפרדת. אם תאמר כך, הרי שכל דירה בבית משותף שלה כניסה נפרדת או שבעליה יוצר כניסה נפרדת אליה, אפילו בהסכמת בעלי הדירות בביתם, תוכל לטעון בדבר היותה אגף נפרד ולשחרר עצמה מניהולו של הבית המשותף. לא לכך התכוון המחוקק.

ובמקרה דנן, הכניסה הנפרדת כאמור הינה לגוף הנכס בלבד. אולם, לחניות הצמודות לנכס, הכניסה אפשרית רק דרך הרכוש המשותף לכל היחידות בבית – לובי הכניסה, חדר המדרגות/מעלית ומעלית החניון.

בהקשר זה כבר יוער כי המדובר בחניון אשר גישת כלי הרכב אליו נעשית באמצעות מעלית חניון. לפיכך, ברור כי חניון שכזה, שאינו חניון סטנדרטי, מחייב תחזוקה מיוחדת לרבות למעלית המעלה ומורידה את הרכבים לחניון וממנו כאמור.

לאור האמור ברור גם שלא ניתן להיכנס או לצאת מהחניון ברגל, שלא דרך המעברים המשותפים בבית. מן החניון ניתן לצאת רק דרך מעלית החניון או חדר המדרגות/מעלית הבית העוצרת בלובי הכניסה המשותף או דרך חדר האשפה הפונה לכיוון רחוב נחמני. אין כל גישה ישירה מנכס התובעת לחניון, ואין כל אפשרות ליצור גישה כנ"ל.

החניה מהווה, באופן ברור, רכוש המשותף לכל היחידות בבית, לרבות נכס התובעת. גם לא ניתן להתייחס לחניה כחלק נפרד מהבית, בפרט, לאור דרכי הגישה אליה, הן ברכב והן ברגל. כל ניסיון לטעון כי החניון



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 173/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

נפרד מהבית הוא ניסיון מלאכותי ואינו תואם לתנאיו הפיזיים של הבית. במיוחד אמורים הדברים כאשר המדובר באזור בו מקומות חניה ספורים ושוויין של חניות הוא משמעותי.

בהקשר זה יוער כי השאלה אם התובעת עושה שימוש בחניות או לא אין לה כל נפקות לצורך ההכרעה בשאלה האם המדובר בבית מורכב. המבחן הינו מבחן אובייקטיבי ואין צורך לבחון במסגרתו את היקף ההנאה והשימוש שעושה בעל דירה ברכוש המשותף.

כפרט אמורים הדברים כאשר התובעת איננה "מוותרת" על החניות שבבעלותה "ש.ת. אני מוכן למכור את החניות. ש.ת. אם לא אמכור אותם אז הם יישארו צמודות ליחידה שלי" (עמוד 4 שורות 16-17) (והשווה לנסיבות פסק הדין בעא (י-ם) 6217/05 מפעלי בני ברית ירושלים נ' ועד הבית המשותף ברחוב קרן היסוד 5 ירושלים (פורסם בנבו) (להלן: "פרשת בני ברית").

הגישה ללובי הבית ולנכס התובעת הינה דרך הרחבה משותפת בחזית הבית. אומנם, לעיריית תל אביב חכירה לגבי השטח הנ"ל. אולם, עדיין, המדובר בשטח הנמצא בבעלות משותפת לכל בעלי היחידות בבית. גם בחלקו האחורי של הבית, לכיוון רחוב נחמני, הגישה היא דרך רחבה משותפת. יותר מכך, הכניסה מרחוב נחמני לנכס התובעת ממוקמת בין הכניסה לחניון לבין הכניסה לחדר האשפה. הדבר מלמד על היות הנכס חלק אינטגרלי מהבית.

גם מבחינה פיזית ישנו חיבור בין שני ה"אגפים" הנטענים – נכס התובעת ממוקם במפלס אחד עם לובי הכניסה לבית. קירותיו החיצוניים של נכס התובעת הם הקירות החיצוניים של הבית כחלק מהקונטור השלם שלו. החלונות בחזית הבית זהים בין שני ה"אגפים" והחזית כולה כמקשה אחת. אין מחלוקת כי גם גג נכס התובעת הינו רכוש משותף. חלקו האחורי של נכס התובעת גובל מצד אחד במעלית החניון ומצד שני ברחבת פיר המעלית וחדר המדרגות בבית. הגלריה בנכס התובעת מופרדת בקיר גבס בלבד מהחלקים האחרים של הבית בהם ממקומות מערכות משותפות (חדר מפוחים לאוויר צח לנכס התובעת ולחניונים) ומערכות פרטיות של נכס התובעת (דוד חימום, מפוחים למיזוג הגלריה) ואשר הגישה אליהם אפשרית כיום רק דרך סולם מחדר האשפה.

זאת ועוד. כאמור, נכס התובעת ממוקם במפלס רחוב מונטיפיורי במקביל ללובי הכניסה לבית. כל שמפריד בין נכס התובעת לבין הלובי הוא קיר אשר בקצהו הקרוב לחזית הבית ברחוב מונטיפיורי סגור בחלון זכוכית מובנה כחלונות בחזית הנכס. כלומר, ישנו גם חיבור פיזי בין נכס התובעת לבין יתר חלקי הבית ויכולה התובעת, בנקל, לו תחפוץ בכך, ליצור פתח לנכס התובעת דרך לובי הכניסה, בין ככניסה יחידה לנכס ובין ככניסה נוספת לזו הקיימת מרחוב מונטיפיורי.

בנוסף, קיימים חלקים נוספים בבית המשותפים לשני ה"אגפים" הנטענים.

כך, בשטח הבית קיימת קומת המקלט המשמשת, בין היתר, גם את נכס התובעת. הגישה לקומת המקלט, גם היא, אפשרית רק דרך חדר המדרגות המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 173/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

כך, קיים חדר אשפה משותף. שעון המים ופתחי אוורור של חדרי השירותים של נכס התובעת נמצאים בחדר האשפה הנ"ל. השימוש בחדר האשפה, לא רק שהוא אפשרי לנכס התובעת, הוא אף דרוש לו. כך מעיד מר רוזנבאום בהקשר זה "למיטב זכרוני מי שהעלה את הרעיון של שימוש בחדר האשפה זה נציג של העירייה שהיה בביקור והוא הציע את זה והוועדה ביקשה מהעירייה חוות דעת אם ניתן להשתמש בחדר הקיים גם לצורכי אשפה במידה וזה יוכר כבית קפה" (עמוד 4 שורות 5-7). דרך חדר האשפה האמור מתאפשרת הגישה לקומות החניון וכן לחלק הגלריה האטום שבו מותקנות מערכות שונות כאמור.

הוכח בפני כי לבית מערכות משותפות – כך מערכת הביוב והמים. כך גם מערכת האויר הצח ומפוחים משותפים. מערכת אויר צח אומנם נפרדת בין נכס התובעת לשאר הבית אולם, מיקומה הפיזי של המערכת הוא בשטח הבית (עמוד 5 שורה 13).

קיומה של תיבת דואר לנכס התובעת בלובי הבית (עמוד 4 שורות 1-2) איננה מהווה שיקול מרכזי בשאלה דנן, שכן, הדבר ניתן להפרדה בנקל. כך גם בנוגע לקיומו של מספר נכס מואר (עמוד 3 שורה 7). אולם, יש בכך לחזק עוד את המסקנה כי מכלול הקשרים שבין נכס התובעת לבית מלמד על כי אין המדובר באגף נפרד.

יוער כי גם התובעת מודעת לכך שישנם אלמנטים משותפים אשר ידרשו פתרון לצורך "הפרדת הנכס", פתרון שאינו ידוע, אפילו לה, כיצד ימומש - "אין לי מושג מה יהיה לגבי המקלט צריך למצוא פתרון" (עמוד 4 שורה 10).

יוצא מכל האמור כי אין תפקוד נפרד ועצמאי אמיתי לנכס התובעת ולמעשה, אין המדובר באגף נפרד. די בכך להביא לדחיית התובענה בהקשר זה. אולם, למען הסר ספק אבהיר כי, אפילו ויקבע כי המדובר בבית מורכב, הרי שבכל מקרה אין מקום בנסיבות דנן להורות על הפרדת הניהול לגביו.

הוראת סעיף 59 לחוק המקרקעין מדברת על הפרדת ניהול של "אגפים". מלשון ההוראה ברור כי באגף צריכות להיות "דירות" ולא "דירה". ברור גם מלשון הסעיף כי צריך להיות "רכוש משותף" בתחומי המבנה או האגף הנפרדים.

נכס התובעת הינו נכס אחד בלבד ב"אגף" הנטען. משכך, בנוגע ל"אגף" זה, המונח "רכוש משותף" ממילא כלל איננו רלבנטי.

מכלול הנתונים בנסיבות דנן מלמדים כי הזיקה של נכס התובעת לרכוש המשותף היא משמעותית ומחייבת את המסקנה כי הנכס הינו חלק בלי נפרד מהבית המשותף ולא ניתן להורות על הפרדת ניהולו. בפרט אמורים הדברים כאשר חלק מהנכס, 4 חניות, ממוקם פיזית בשטח הבית ואין כל אפשרות להפרדתו הפיזית או להפרדת הניהול לגביו באופן יעיל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 173/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

ניתן, כמובן, בהתאם להוראות חוק המקרקעין להורות על הפרדת הניהול תוך קביעה אלו חלקים מן הבית יוותרו משותפים. אולם, במקרה דנן, קביעה שכזו תהיה מלאכותית ולא מוצדקת. אף אם נורה על הפרדת הניהול, עדיין תאלץ התובעת לשאת ברוב המכריע, אם לא בכל, העלויות להחזקת הרכוש המשותף.

כך, לאור השימוש שנדרש בלובי, במעלית ובחדר המדרגות כדי להגיע לחניון ולמקלט הרי, שממילא, תאלץ התובעת לשאת, כפי חלקה היחסי, בחלק משמעותי, אם לא בכל, עלויות אלו. ברור כי בכל העלויות הקשורות לרכוש המשותף בחניון הבית על התובעת יהיה לשאת לפי חלקה במלואו.

כך גם בכל הקשור לעלויות הקשורות בהחזקתו של חדר האשפה וניהולו השוטף.

כך גם בכל הקשור להחזקת המערכות המשותפות.

ובודאי שכך גם בנוגע להחזקה תקינה של קירותיו החיצוניים של הבית, כפי שאף נוהגת התובעת בפועל (עמוד 6 שורות 9-10).

יוצא, אם כן, כי אף אם נורה על הפרדת הניהול בהקשר זה, הרי, שממילא, המדובר בהפרדה של עלויות שהן בשולי הדברים וברובן המכריע של העלויות תצטרך התובעת להשתתף על פי חלקה.

יוזכר גם כי השימוש אשר מבוצע בנכס התובעת זהה לשימוש המבוצע בכלל היחידות האחרות בבית - כל היחידות בבית משמשות לצורכי משרד. ובהקשר זה, אף אם תתקבל בקשת התובעת לשימוש חורג כבית קפה (עמוד 2 שורה 20), עדיין המדובר בשימוש מסחרי דומה, שאינו מצדיק הפרדת הניהול.

אעיר כי אין לטעמי נפקות לשאלה באם מטרת התובעת בבקשתה דנן הינה להביא להפחתת התשלומים החלים עליה לנציגות. לתובעת הזכות לפנות בבקשה דנן בהתאם להוראות חוק המקרקעין. דבר ברור הוא כי, ככל שיופרד ניהול הבית, הרי שיהיה לדבר גם השלכה לעניין ההוצאות הנדרשות להחזקת הרכוש המשותף וחלוקתן בין דיירי הבית – כל אגף יאלץ לשאת בהוצאות הנדרשות לתחזוקת האגף שלו בלבד (וכך יפחתו ההוצאות הכלליות) ומאידך כל בעל דירה יצטרך לשאת בחלק יחסי גדול יותר בתשלום (כיוון שהחישוב יבוצע בנפרד לכל אגף). אין בכך להוות כל שיקול לצורך הכרעה בשאלה דנן.

יפים בהקשר זה דבריו של השופט דרורי בפרשת בני דרור: "גם אם מטרת המערערת, או אחת ממטרותיה, היא הפחתת מיסי וועד הבית, עדיין יש לבדוק האם זיקת המערערת לכל הקורה בבניין היא כה אמיצה שלא ניתן להפריד את הבית לבית מורכב".

ובמקרה דנן, כאמור, הזיקה היא "אמיצה" ואיננה מאפשרת את הפרדת הניהול כמבוקש.

לאור הקביעה האמורה הרי שניתן לדחות את הסעדים המבוקשים בסעיפים 19א, ג, ד ו-ה לכתב התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 173/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

שטח הגלריה

לא מצאתי בטיעוני התובעת כל הסבר מניח את הדעת מדוע אין לחשב את שטח הגלריה כשטח רצפה או מדוע יש לחייב בגינו תשלום בשיעור מופחת.

סעיף 58(א) לחוק המקרקעין מטיל על בעל דירה חובה להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף "לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר".

סעיף 58 הנ"ל תוקן במסגרת תיקון 26 לחוק המקרקעין. טרם תיקונו קבע הסעיף כי בעל דירה ישתתף בהוצאות להחזקת של הרכוש המשותף "בהתאם לחלקו ברכוש המשותף". לפיכך, הוראות סעיף 57 לחוק המקרקעין, בדבר דרך חישוב החלק היחסי ברכוש המשותף, אינן רלבנטיות עוד בהקשר דנן.

בחוק המקרקעין אין כל הוראה הפוטרת מתשלום בגין שטח גלריה, כל עוד המדובר ב"שטח רצפה" לכל דבר ועניין. אין גם כל הוראה המאפשרת חיוב בשיעור מופחת.

ובמקרה דנן, הבית טרם נרשם כבית משותף ולפיכך אין תיעוד בפנקסים לגודל היחידות בבית, נתון המשמש, ככלל, לצורך בחינת החלק היחסי בתשלום ההוצאות על פי סעיף 58 הנ"ל. גם אין, לפיכך, תקנון מוסכם לבית. משכך, עלינו להיזקק לנסיבות העובדתיות, כפי שנתגלו מן הביקור במקום, לצורך הקביעה האם המדובר ב"שטח רצפה", אם לאו.

בביקור במקום נוכחתי כי הגלריה משמשת כשטח עיקרי לכל דבר ועניין – "הגלריה בגובה של חדר. 3 חדרים מרוצף עם שטיח מקיר לקיר" (פרוטוקול ביקור במקום שורות 11-12).

מראיות הנתבעים, שלא נסתרו, עולה כי השטח האמור נכלל גם בחישובי עיריית תל אביב לצורך תשלום ארנונה (ר' סעיפים 11 ו-15 לתצהיר לנדה). ברור כי בגין שטח זה, המשמש, כאמור, כשטח עיקרי, ניתן לגבות גם דמי שכירות. מעדויות הנתבעים עולה עוד כי חלוקת התשלומים הנוהגת בבית קיימת כבר מזה כ-20 שנה (ר' סעיף 3 לתצהיר לנדה).

הסכם הקומבינציה שבין הקבלן לבעלים (נספח ד' לתצהיר לנדה) אינו מפרט כל הבחנה כנ"ל בנוגע לשטח הגלריה לא בשיעור מופחת ולא בפטור מתשלום בגין שטח רצפתה. כך גם הסכם רכישת הזכויות בנכס התובעת והנספחים לו (מוצג נ/1).

משכך, אין לי אלא לקבוע כי שטח הגלריה הינו "שטח רצפה" של נכס התובעת לצורך חישוב חלקה בהוצאות על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 173/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

אעיר כי לא נעלמה מעיני העובדה כי בטיטוט תשריט הבית המשותף (נספח א' לתצהיר לנדה) מופיע שטח הגלריה כ"הצמדה" ולא כחלק מ"שטח הרצפה" של היחידה. אולם, מאחד ותשריט זה לא נחתם על ידי בעלי הזכויות וממילא אף לא הוגש ללשכת המפקח על רישום מקרקעין, הרי שאין לו כל מעמד מחייב או תוקף ראייתי.

עוד אעיר כי בתובענה דנן כל שנתבקשה היא הכרעה באם יש לחשב את שטח הגלריה כ"שטח רצפה" ולא נתבקש כל סעד בנוגע לקביעה בדבר גודלה של אותה גלריה (ר' סעיפים 111, 16 ו-17 לכתב התביעה). למרות זאת, אני מוצא לנכון להעיר, בהקשר זה, כי חישוב השטחים לחיוב צריך להיות מבוצע תוך שמירה על כללי שוויון בין בעלי הדירות. לפיכך, ככל שלנכס אחר בבית ישנה "גלריה" או שטח מקביל המשמש כ"שטח רצפה", הרי שיש לכלול גם שטח זה במסגרת חישובי הנציגות. כמו כן, מדידת כל היחידות בבית צריכה להתבצע על פי כללי מדידה זהים ובאותה נקודת זמן. רק בדרך זו ניתן יהיה לשמור על חלוקה יחסית שוויונית של נשיאה בהוצאות בהתאם להוראות חוק המקרקעין.

ולפני סיום יובהר. ההכרעה בתובענה כאמור נכונה כל עוד לא נרשם הבית כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים. ברי כי במסגרת רישום הבית המשותף יכולים הצדדים להגיע להסכמות אחרות בדבר ניהולו של הבית וכך גם בנוגע לחלוקת ההוצאות החלות על החזקת הרכוש המשותף. זוהי פררוגטיבה של בעלי הזכויות בהתאם להוראות חוק המקרקעין ואין בהכרעה כאמור לשלול מהם זכות זו. היה ולא יגיעו בעלי הזכויות להסכמות כאמור, הרי שיחולו על הבית הוראות "ברירת המחדל" הקבועות בחוק המקרקעין, לפיהן ניתנה ההכרעה בתובענה דנן.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את התביעה.

התובעת תשלם לנתבעים 1 עד 3 סך כולל של 3,500 ₪ ולנתבעים 4-8 סך כולל של 2,500 ₪ בגין החזר הוצאות עבור שכ"ט עו"ד, הכל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות כאמור התחשבתי בכך שנערכו דיון קדם ודיון הוכחות, ביקור במקום וסיכומים בכתב. התחשבתי גם בכך שכתבי ההגנה של הנתבעים היו זהים ובדיון ההוכחות יוצגו כולם ע"י עו"ד סגל.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי ביום כ"ג אדר א תשע"א, 27 פברואר 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב